

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4378/2531

กรมตุลการ กับพวก
นางสาวประสม หะประสพ

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 74 (2), มาตรา 79, มาตรา 197, มาตรา 202, มาตรา 208, มาตรา 209

เจ้าพนักงานเดินหมายปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับปิดหมายนัดสืบพยานโจทก์ไว้ที่บ้าน ซึ่งมีชื่อจำเลยในทะเบียนบ้านตามคำสั่งศาลบ้านนั้นยังเป็นของสามีจำเลย และจำเลยยอมรับในอุทธรณ์ว่าบ้านดังกล่าวเป็นภูมิลำเนาแห่งหนึ่งของจำเลย ดังนี้ เป็นการส่งหมายชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 74 (2) และมาตรา 79 เมื่อจำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดและไม่ได้มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ ถือได้ว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาจึงไม่มีเหตุที่จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มและเงินเพิ่มต่าง ๆ แก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๑๐๕,๙๐๘.๐๘ บาท แก่โจทก์ทั้งสอง และให้จำเลยชำระเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตรา ร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของต้นเงินอากรขาเข้า ๓๓,๒๒๐.๙๒ บาท คิดเป็นเดือนละ ๓๓๒.๒๑ บาท เป็นรายเดือน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จให้แก่ โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีนี้เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยแล้ว ศาลภาษีอากรกลางได้ให้พนักงานเดินหมายนำหมายเรียกคดีแห่งสามัญและสำเนาคำฟ้องไป ส่งให้จำเลย ณ บ้านเลขที่ ๖๗๐/๓๖ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อันเป็นภูมิลำเนาของจำเลยตามฟ้อง พนักงานเดินหมายกลับมา รายงานว่าส่งไม่ได้เพราะจำเลยย้ายไปนานแล้ว โจทก์ได้แถลงขอสืบหาที่อยู่ของ จำเลย ต่อมาโจทก์ได้แสดงหลักฐานภูมิลำเนาของจำเลยตามสำเนาภาพถ่ายทะเบียน บ้านที่โจทก์ส่งศาลภาษีอากรกลางพร้อมกับขอให้ส่งหมายเรียกคดีแพ่งสามัญและ สำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในทะเบียนบ้านดังกล่าว หากส่งไม่ ได้โดยชอบขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทน พนักงานเดินหมายศาลภาษีอากรกลางได้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยใหม่ตามภูมิลำเนาใน ฟ้อง แต่ไม่มีผู้รับแทนโดยชอบ จึงได้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ ที่นั้น การที่โจทก์แสดงภาพถ่ายทะเบียนบ้านซึ่งผู้ช่วยนายทะเบียนเขตพญาไทรับรองว่า ถูกต้องโดยยังมีชื่อจำเลยปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน ย่อมเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าบ้าน ดังกล่าวเป็นที่อยู่ของจำเลยที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยย้ายไปอยู่บ้านเลขที่ ๙๖/๓๐ -

๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ แต่จำเลยก็รับว่ามีได้แจ้งย้ายทะเบียนบ้านออกจากบ้านเลขที่ ๖๗๐/๓๖ ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไปเข้าอยู่บ้านดังกล่าว ข้างต้น นอกจากนี้ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บ้านเลขที่ ๖๗๐/๓๖ นี้ ยังเป็นของนายสม เกียรติ นามวิถิ สามีของจำเลย และในขณะที่พนักงานเดินหมายไปส่งหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องก็มีคนอยู่ในบ้าน จำเลยเองก็ยอมรับในอุทธรณ์ของจำเลย ว่า ภูมิลำเนาของจำเลยคือบ้านเลขที่ ๖๗๐/๓๖ และบ้านเลขที่ ๙๖/๓๐ - ๓๑ กรณีจึงฟัง ไม่ได้ว่าจำเลยมิได้ใช้บ้านเรือนตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านเป็นที่อยู่ต่อไปแล้ว การ ที่จำเลยมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งสลับเปลี่ยนกันไป ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕ ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนา ดังนั้นบ้านเลขที่ ๖๗๐/๓๖ ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามที่ปรากฏในทะเบียน บ้านย่อมเป็นภูมิลำเนาแห่งหนึ่งของจำเลย การที่พนักงานเดินหมายส่งหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องกับส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาของจำเลย โดยวิธีปิดหมายตามคำสั่งศาล จึงเป็นการชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา ๗๔ (๒) และมาตรา ๗๙ แล้ว เมื่อจำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายใน กำหนดและไม่ได้มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ ถือได้ว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำ ให้การและขาดนัดพิจารณา ไม่มีเหตุที่จะขอให้พิจารณาใหม่ได้

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลฎีกาอากรกลาง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ